

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3281/2535

นายราล์ฟ ปีเตอร์ ฮัสไชนด์

โจทก์

บริษัทเอ็ม.ดี.เอ.(ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

บริษัทเอ็ม.ดี.เอ.(ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมี คำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67,68)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าเป็นเงิน 42,000 บาท ค่าชดเชยเป็นเงิน 129,000 บาท ค่าเสียหายเป็นเงิน 86,000 บาท ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 20,000 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางฟังว่านายเจอรี่โนวาโควาสกี เป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ เพราะจำเลยจ้างชาวต่างประเทศมากเกินไป โดยไม่มีพยานสนับสนุน และที่ฟังว่านายเจอรี่เป็นรองกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของจำเลยดังที่ปรากฏในหนังสือสภาหอการค้าอเมริกัน พ.ศ. 2535 ศาลแรงงานกลางฟังเพียงสำเนาเอกสารดังกล่าว จึงขัดต่อกฎหมาย เห็นว่า เป็นการอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปเองโดยจำเลยมิได้ เลิกจ้างโจทก์ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เห็นว่าเป็นการเถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาแล้วว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง และจำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า ศาลแรงงานกลางหยิบยกเอาค่าเช่าบ้านโจทก์มารวมเป็นค่าจ้าง โดยไม่มีพยานใด ๆ ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย ค่าเช่าให้โจทก์ทั้งโจทก์มิใช่ผู้จ่ายค่าเช่าตามเอกสารหมาย จ.10 เห็นว่าเป็นการได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อจึงต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางฟังว่านายเจอรี่โนวาโควาสกี เป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ เพราะจำเลยจ้างชาวต่างประเทศมากเกินไป โดยไม่มีพยานสนับสนุน และที่ฟังว่านายเจอรี่เป็นรองกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของจำเลยดังที่

ปรากฏในหนังสือสภาหอการค้าอเมริกัน พ.ศ. 2535 ศาลแรงงานกลางฟังเพียงสำเนา เอกสารดังกล่าว จึงขัดต่อกฎหมาย เห็นว่า เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับ ฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ที่ จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปเองโดยจำเลยมิได้ เลิกจ้างโจทก์ ไม่ต้องจ่าย ค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เห็นว่าเป็นการเถียงข้อเท็จจริงที่ศาล แรงงานกลางฟังมาแล้วว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อ เท็จจริง และจำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า ศาลแรงงานกลางหยิบยกเอาค่าเช่าบ้าน โจทก์มารวมเป็นค่าจ้าง โดยไม่มีพยานใด ๆ ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย ค่าเช่าให้โจทก์ทั้ง โจทก์มิใช่ผู้จ่ายค่าเช่าตามเอกสารหมาย จ.10 เห็นว่าเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ดังนั้น อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อจึงต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ